

BESLUIT

Nummer: 102574_1/31

Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan Kas Energie Nederland B.V.

I. Aanvraag en procedure

1. Op 5 februari 2013 heeft Kas Energie Nederland B.V. (hierna: KEN) bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
2. Aanleiding voor deze aanvraag tot het verlenen van een vergunning (hierna: de aanvraag) is het voornemen van KEN om elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
3. Op 11 februari 2013 heeft de NMa de ontvangst van de incomplete aanvraag aan KEN bevestigd¹. Onder vermelding van de ontbrekende gegevens en bescheiden, is KEN hierbij in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.
4. In de periode van 28 februari 2013 tot en met 11 maart 2013 heeft KEN de laatste ontbrekende stukken aangeleverd. Daarmee bevat de aanvraag van KEN de door artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers² (hierna: het Besluit) vereiste gegevens en bescheiden. De NMa heeft de aanvraag op diezelfde datum in behandeling genomen.

¹ Per brief met kenmerk 102574_1/2

² Besluit van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200

5. Met ingang van 1 april 2013 is de NMa samengegaan met de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), onder de naam Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM)³.
6. Op 30 mei 2013 heeft ACM op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn voor de aanvraag vanaf 11 juni 2013 verlengd met acht weken.
7. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft KEN op verzoek van ACM tevens overige (aanvullende) gegevens verstrekt over haar kwaliteiten, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, sub a van de Elektriciteitswet 1998.

II. Juridisch Kader

8. Op grond van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.
9. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.
10. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁴ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
11. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁵ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en teammanagers van de directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.

³ Besluit van 13 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, Stb. 103, 2013

⁴ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9333

⁵ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9697

12. In het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

13. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. In onderdeel III van het onderhavige besluit met opschrift 'Beoordeling' wordt nader op deze criteria in gegaan.

Inhoud van en procedure voor aanvraag

14. Een aanvraag dient op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit te worden ingediend bij ACM. In artikel 2 van het Besluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan bij de aanvraag aanvullende informatie worden gevoegd of kan door ACM hierom worden gevraagd indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag⁶.

III. Beoordeling

Introductie

15. ACM beoordeelt in het hierna volgende of KEN, conform artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 jo. artikel 3 van het Besluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

16. In artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met d, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Programmaverantwoordelijkheid

17. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat aan de aanvrager, of indien de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen, degene aan wie de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen, voor voldoende lange termijn een erkenning als programmaverantwoordelijke is verleend. Op basis van de verstrekte

⁶ Besluit van 2 juni 2003, *Stb.* 2003, nr. 234, p.7

gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

18. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Non-faillissement (onderdeel c) / geen surseance van betaling (onderdeel d)

19. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. KEN heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Den Haag overlegd van 11 juli 2013 op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen.

Financiële Kwaliteit

20. KEN heeft bij de aanvraag over het boekjaar 2012 de jaarrekeningen van KEN, Kasken Holding B.V. en van Kas Energy B.V. aan ACM verstrekt. Daarnaast heeft KEN onder meer een gespecificeerde liquiditeitsprognose over de periode t/m maart 2014 op basis van de verwachte afzet verstrekt. Uit de verstrekte informatie heeft ACM genoegzaam kunnen vaststellen dat KEN beschikt over voldoende financiële kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak.

Redelijke voorwaarden

21. In artikel 3, tweede lid, van het Besluit is bepaald dat een aanvrager redelijke voorwaarden hanteert, indien deze voldoen aan de vereisten als opgenomen in de onderdelen a tot en met d van dit artikel.

Offertes en overeenkomsten/betalingsregeling/ regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten

22. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat de aanvrager duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven. Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel b en c, van het Besluit is voorts vereist dat de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteert, alsmede een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten. KEN heeft in dit verband onder meer voorbeelden verstrekt van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

23. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager in staat is om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen. KEN heeft in dit verband een toereikende beschrijving van haar interne klachtenprocedure overgelegd. Tevens heeft KEN bewijs geleverd van registratie bij de Geschillencommissie Energie en Water. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

IV. Besluit

24. ACM is – onder verwijzing naar onderdeel III van onderhavig besluit – van oordeel dat KEN genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
25. Met inachtneming van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, besluit ACM namens de Minister aan KEN een vergunning te verlenen voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers.
26. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat KEN onverwijld opgave doet aan de directeur van de Directie Consumenten van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, d, e, f, van het Besluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent haar (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
27. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat KEN jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Directie Consumenten toezendt.
28. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, de vergunning van KEN in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.
29. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.

30. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,
Datum: 25 juli 2013

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.